

案涉车位是否为《中华人民共和国民法典》第二百七十五条规定中定义的“规划用于停放汽车的车位”。

【法院裁判要旨】

广东省佛山市三水区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第二百七十五条规定的规划内车位，是建设单位在开始建造之初经规划部门批准并于建造完成后可以办理产权登记的车位。案涉露天停车位虽然经过规划部门的批准建造，但并无上盖建筑物，不属计容面积，某房地产公司在建成之初即可根据道路通行、商铺经营等实际情况对车位进行一定的调整，包括增减数量，

调整位置等，佛山市某测绘有限公司出具的《某小区车位测量技术报告》亦可证实这一点，某房地产公司对车位的调整并没有经过规划部门的审批，因此案涉车位本质上不具备《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条所规定的专有部分具有构造上的独立性、利用上的独立性及能够登记成为特定业主所有权的客体的特性，不能单独办理产权登记，也不能成为享有专有部分的专有部分。所以案涉车位不属于《中华人民共和国民法典》第二百七十五条中规定的规划车位，不能由开发商与购房者通过出售、附赠或者出租等方式进行约定。某房地产公司所认为的规划仅仅是对土地用途的规划，只能确定用途和功能。从案涉车位的不确定性可以看出，双方的争议焦点在于某小区建筑红线与用地红线之间的土地使用权的归属问题。某房地产公司虽然通过公开交易（挂牌）方式取得某小区的土地使用权，但通过逐步地开发及房屋的售卖，小区建筑区划内的土地使用权随房屋的出售而转移，小区的共有部分土地使用权归小区全体业主共有，某房地产公司已丧失案涉地面停车位的土地使用权。某房地产公司应对建设成本是否已经分摊至建筑区划内众多业主身上承担举证责任，但某房地产公司现有的证据无法证明这一点，因此也可以确定案涉露天停车位的土地使用权属全体业主共有。某房地产公司在建造案涉露天停车位时虽然支出了一定的开发成本，但按照规划建设的地面停车位属于其开发建设的附属设施，这是某房地产公司履行土地出让合同义务的体现，但并非依据规划建设的附属设施都归开发商所有。且某房地产公司亦未提供其他证据证明其对案涉地面停车位享有土地使用权。因此，本案地面停车位是由某房地产公司依照行政规划建设的附属设施，属于业主共有土地使用权范畴，其权益也应归全体业主共同享有。

广东省佛山市三水区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决：

驳回某房地产公司的诉讼请求。

某房地产公司不服一审判决，提起上诉。

广东省佛山市中级人民法院经审理认为：案涉地面车位未办理产权登记，

某房地产公司亦确认无法办理产权登记，故案涉地面车位不具有利用上的独立性、可以排他使用及能够登记成为特定业主所有权的客体的特性，不属于《中华人民共和国民法典》第二百七十五条第一款规定的“规划用于停放汽车的车位”，应属业主共有。某房地产公司以案涉地面车位已经规划部门批准建设为由诉请确认其享有案涉地面车位的物权，缺乏理据，不予支持。

广东省佛山市中级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着人们家庭用车的数量不断增长，车库车位的价值逐步凸显，开发商与业主之间因小区车位权属问题引发的纠纷亦显著增加。根据《中华人民共和国民法典》第二百七十五条的规定，规划用于停放汽车的车位，由当事人约定归属。但实务中建设完成后往往是归开发商所有；对于占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，属于业主共有。对于经规划建设但不能办理产权登记的地面车位，是属于规划用于停放汽车的车位，抑或占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，其所有权归属问题往往易引发纠纷。

1. 小区建筑区划内的土地使用权随房屋的出售已转移至全体业主。《中华人民共和国民法典》第三百五十七条规定：“建筑物、构筑物及其附属设施转让、互换、出资或者赠与的，该建筑物、构筑物及其附属设施占用范围内的建设用地使用权一并处分。”《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十二条规定：“房地产转让、抵押时，房屋的所有权和该房屋占用范围内的土地使用权同时转让、抵押。”虽然开发商通过拍卖等方式购得小区土地使用权，但在开发商将所开发建设的商品房出售并交付全体业主后，根据“房地一体处分”原则，小区建筑区划内的土地使用权随房屋的出售已转移至全体业主，小区的共有部分土地使用权已归业主共有，开发商因此丧失案涉地面车位所处土地使用权。

2. 不能办理产权登记的地面车位不能成为由特定业主所有的专有部分。

《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款规定：“建筑区划内符合下列条件的房屋，以及车位、摊位等特定空间，应当认定为民法典第二编第六章所称的专有部分：（一）具有构造上的独立性，能够明确区分；（二）具有利用上的独立性，可以排他使用；（三）能够登记成为特定业主所有权的客体。”专有部分构成要件除必须具备构造上和使用上的独立性这两个要件外，还需具备“通过登记予以公示并表现出法律上的独立性”这一要件。构造上和使用上的独立性，是经济上的独立性，只有通过登记才能表现为法律上的独立性。不能办理产权登记的地面车位，因不能够登记成为特定业主所有权的客体，不能成为享有专有部分的专有部分，其本质属于占用业主共有道路或其他场地用于停放汽车的车位。

3. 《中华人民共和国民法典》第二百七十五条第一款规定的“规划用于停放汽车的车位”应指经规划部门批准并可以办理产权登记的车位。该条文第一款和第二款分别采用“规划用于停放汽车的车位”和“占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位”两种表述，从体系解释上看，其第一款和第二款规定的应当是两种不同类型的车位，且两种车位的概念外延应不存在重合。但上述条款分别采用是否经规划建设和是否占有业主共有场地两个不同标准来认定车位类型，标准不统一导致第一款和第二款规定的概念从文义解释上外延存在重合，如本案案涉车位，虽然经过规划批准，但是使用的是业主共有的土地使用权，如果仅按照“规划审批”的标准认定案涉车位属于开发商所有，明显违背该条款的立法目的。故，有必要根据立法目的，对第一款“规划用于停放汽车的车位”的含义进行合理限缩。因这类车位可作为区分所有建筑物的专有部分进行转让，所以应当理解为，是指不仅需要经规划部门批准建设，而且可以办理产权登记的车位。只有能够办理产权登记，才能成为由特定业主所有的专有部分，不属于占有业主共有土地使用权范畴，在本质上不同于第二款规定的“占用业主共有的道路或者其他场地”的车位。

编写人：广东省佛山市中级人民法院 李寿桥 杨全欣

建设成本摊入房价的住宅小区会所一般为业主共有

—— 南京市某小区业主委员会诉南京某置业有限公司等建筑物区分所有权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省高级人民法院(2022)苏民申8901号民事裁定书

2. 案由：建筑物区分所有权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人、再审被申请人):南京市某小区业主委员会(以下简称业委会)

被告(上诉人):南京某置业有限公司(以下简称置业公司)

被告(上诉人、再审申请人):南京某物业管理有限公司(以下简称物业公司)

被告(再审申请人):南京市某幼儿园(以下简称幼儿园)

【基本案情】

南京市某小区系置业公司开发建设,其中小区会所共有三层,于2008年10月竣工验收合格,竣工备案总建筑面积为1191平方米,规划用途为“公建”,目前尚未进行不动产权登记。《商品房预售许可证》的“商品房共有共用部位明细表”载明,会所属于公共配套建筑。南京市某区物价局关于该小区商品住宅销售价格的批复载明,会所的建设费用分别分摊进入某小区相应楼栋的商品房成

本。南 京市某区物业管理办公室出具说明，某小区会所内有500平方米的物业管理用房。

某小区《商品房预售许可证》的商品房共有共用部位明细表中载明会所及人防设施属于公共配套建筑(部位),并附说明“该部位是开发商根据总体规划需求而建,在不改变用途下,开发商享有使用权、收益权利”。置业公司与业主签订的《商品房预售合同》对配套房屋和建筑的产权归属进行了约定,即附件所列配套房屋和建筑归全体业主所有,其余配套房屋和建筑归置业公司所有,该附件未列示案涉会所和地下车库。

置业公司与物业公司在《前期物业服务合同》约定的基础上签订《补充协议》,约定会所由物业公司负责经营和管理,在满足业主需求的前提下,其经营收入归物业公司所有。物业公司在受聘期间曾将会所部分区域作为物业服务用房使用,将会所部分房屋交由幼儿园经营使用至今。现,某小区业主已解除了与物业公司之间的物业服务合同。

经南京市某区人民防空办公室批复,置业公司在某小区相应楼房地下修建防空地下室,建设费用由置业公司自理。该防空地下室的平时功能为汽车库,战时功能为人员掩蔽体。2009年8月,置业公司与物业公司签订《人防地下车库使用权租赁协议书》,约定了置业公司向物业公司移交地下车库的时间、物业公司向置业公司支付转让价款的数额和方式以及使用期限,并约定,该期限过后,无偿提供给物业公司使用。如遇国家战备,物业公司需无条件服从国家安排。

因某小区业主与物业公司因会所使用方式及使用收益归属产生争议,经业主大会授权,业委会提起本案诉讼,请求二公司将某小区会所及人防地下车库返还给业主委员会。一审诉讼过程中,业委会进行换届改选,经表决产生新一届业委会,并经所在街

道物业管理办公室备案。在本案中，新一届业委会对前一届业委会的诉讼行为进行了追认。

【案件焦点】

小区会所的产权归属如何确定。

【法院裁判要旨】

江苏省南京市六合区人民法院经审理认为：本案的主要争议焦点为：（1）业

委会是否系适格主体；(2)某小区会所的产权归属。

关于争议焦点一，在本案诉讼过程中，某小区在政府主管部门的指导下换届改选产生新一届业委会，新一届业委会对本案中前一届业委会的诉讼行为进行了追认。业委会的主体资格符合法律规定，可以提起本次诉讼。

关于争议焦点二，结合立法精神及相关案例，小区会所权属的判断应按照如下方法处理：(1)会所中某些房屋如属于国家规定开发商应配套修建并明确其产权的配套公共设施，则该部分房屋产权按国家有关规定确定，如物业服务用房。(2)在没有规定的情况下，商品房买卖合同如约定会所整体或其中的某些房屋产权归属的，按约定执行。(3)在没有规定也没有约定的情况下，区分投资情况具体确定：如果有证据证明会所的成本实际列入了商品房建造成本，构成商品房对外销售的组成部分，则归业主所有；反之，基于谁投资、谁所有、谁受益的原则，会所产权归开发商所有。某小区会所权属的判断应分为两部分：一是确认是否包含法定共有的部分；二是确认法定共有之外的部分是否存在约定。根据某区物管办出具的说明、前期物业服务合同及法院现场勘察，均能证实会所部分房屋系物业管理用房。依据《物业管理条例》(2007年修订)第三十八条之规定，物业管理用房的所有权依法属于业主。未经业主大会同意，物业服务企业不得改变物业管理用房的用途。故，会所中物业管理用房应归全体业主共有。物业服务用房之外的部分，置业公司与业主在《商品房预售合同》中约定为归置业公司所有。但本案的特殊之处在于置业公司已将小区会所的建设成本分摊给业主承担，并构成商品房对外销售价格。商品房预售合同关于会